

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3574030201700007, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Januari 1970, agama xxxxx, pekerjaan xxxxx,, xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH KONTRAKAN MILIK IBU ADIS), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3574036703700004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Maret 1970, agama xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH KONTRAKAN MILIK IBU ADIS), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama: Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi, NIK 3574036602070002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 26 Februari

2007, agama xxxxx, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Jalan S. Parman Gang Pelita I RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

dengan calon suaminya yang bernama:

2. Ali Husen bin Astro, NIK 3513191910880002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 19 Oktober 1988, agama xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Kalianyar RT. 022 RW. 006 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo; anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

Astro bin Umar, NIK 3513191302670002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 13 Februari 1967, agama xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Kalianyar RT. 022 RW. 006 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Asti binti Randimo, NIK 3513195709690003, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 17 September 1969, agama xxxxx, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Dusun Kalianyar RT. 022 RW. 006 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum xxxxx maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-028/Kua.13.26.01/Pw.01/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak pertengahan bulan September 2023 hingga sekarang hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia 20-21 Minggu sehingga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak

Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum xxxxx apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus Perawan dan tidak ada ikatan pinangan dengan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak dan tidak dalam pinangan perempuan lain;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
7. Bahwa calon suami Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 36 (tiga puluh enam) tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan selama itu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 20 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah

bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama xxxxx dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Februari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro lahir pada tanggal 19 Oktober 1988;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan selama itu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali bahkan menyebabkan anak para Pemohon hamil;

- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 20 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Ali Husen bin Astro di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 Oktober 1988, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan selama itu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali bahkan bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan

penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Astro bin Umar dan Asti binti Randimo memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan anaknya bernama Ali Husen bin Astro;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan selama itu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama Ali Husen bin Astro;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan

penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama xxxxx, menjadi aib kelaurga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ribut Supriadi NIK. 3574030201700007 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Maryani NIK. 3574036703700004 tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/24/V/1994 Tanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ribut Supriadi Nomor 3574030606061858 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4'

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rian Putri Puspitasari Nomor 4721/L/T/2010 lahir Tanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Putri Puspitasari NIK. 3574036602070002 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rian Putri Puspitasari Nomor DN-05/D-SD/13/0503314 Tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Jati 4 Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astro NIK. 3513191302670002 tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asti NIK. 3513195709690003 tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astro Nomor 3513191301090007 tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ali Husen Nomor 3513-LT-28092020-0010 lahir Tanggal 19 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Husen NIK. 3513191910880002 tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-028/Kua.13.26.01/Pw.01/05/2024 , tanggal 3 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;

14. Fotokopi surat Keterangan Dokter yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah, pada tanggal 10 Mei 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Surat Nikah Nomor 475/306/614.002/2018, tanggal 6 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Summersuko, Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor 500.5.7.15/599/425.109/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Saudara kandung calon suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi akan segera menikah dengan Ali Husen bin Astro, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 20 minggu dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Ali Husen bin Astro;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama xxxxx dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro;

- Bahwa, saksi mengetahui Ali Husen bin Astro tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dan Ali Husen bin Astro sudah siap untuk berumah tangga karena Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ali Husen bin Astro sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ali Husen bin Astro sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi akan segera menikah dengan Ali Husen bin Astro, akan tetapi pihak

KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 20 minggu dan yang menghamili adalah Ali Husen bin Astro sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama xxxxx dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dan Ali Husen bin Astro sudah siap untuk berumah tangga karena Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ali Husen bin Astro sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ali Husen bin Astro sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro;
- Bahwa, saksi mengetahui Ali Husen bin Astro tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 20 minggu kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti

tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar susunan keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas anak para Pemohon yang bernama Rian Putri Puspitasari sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Rian Putri Puspitasari sebagai anak dari para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang Pendidikan terakhir anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar anak para Pemohon hanya menyelesaikan Pendidikan pada tingkatan sekolah dasar;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.8, P.9 dan P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas kedua orang tua calon suami sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.11 dan P.12 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas calon suami anak Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.13 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, namun ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Mayangan menolak pendaftaran pernikahan Keponakan dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Kesehatan anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil 20 sampai 21 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu hubungan hukum orang tua calon suami anak para

Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa Astro dan Astri adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melukan konseling psikologi oleh pemerintah kota probolinggo saat ini kondisi kesehatan janin Keponakan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
2. Bahwa Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi akan segera menikah dengan Ali Husen bin Astro, akan tetapi Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun tahun adapun Ali Husen bin Astro telah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun tahun (dewasa);

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan selama itu telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 kali bahkan telah bertunangan sejak ...
5. Bahwa antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 20 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Ali Husen bin Astro, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama xxxxx dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dan Ali Husen bin Astro menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ali Husen bin Astro sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ali Husen bin Astro sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Ali Husen bin Astro tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain

yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi dengan Ali Husen bin Astro;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi

dari Pengadilan Agama Probolinggo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum xxxxx (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum xxxxx, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum xxxxx menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Rian Putri Puspitasari bin Ribut Supriadi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ali Husen bin Astro;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)			